

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2534	นาย ธง ชัย ลัด ลง เมือง	โจทก์
	นาง ตู๋ นง ทิพย์ กับพวก	ผู้ร้อง
	นาง สนิท นงทิพย์ หรือ นงค์ ทิพย์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 18, มาตรา 62, มาตรา 67

คำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสองมี จ. ลงชื่อเป็นผู้ร้องและผู้เรียงพิมพ์แต่ในใบ
แต่งตั้งนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองฉบับที่ระบุแต่งตั้งให้ น. เป็นทนายความ
ของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 กับมี จ. ทนายความผู้มีใบอนุญาต ลงลายมือชื่อในคำรับเป็น
ทนายความไม่ใช่ น. เมื่อผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 มิได้มีเจตนาแต่งตั้งให้ จ. เป็นทนายความก็
ต้องถือว่า จ. ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความโดยไม่มีสิทธิ จ. จึงมิใช่
ทนายความของผู้ร้องทั้งสองและไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำร้องขัดทรัพย์แทนผู้
ร้องทั้งสองได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 62 อย่างไรก็ตามคำร้องขัดทรัพย์เป็นคำฟ้องอย่าง
หนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(3) ต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองตาม มาตรา
67(5) หรือลายมือชื่อของทนายความที่ผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งตาม มาตรา 62 เมื่อคำร้อง
ขัดทรัพย์มี จ. ลงลายมือชื่อโดยผู้ร้องทั้งสองมิได้แต่งตั้งให้เป็นทนายความ มิใช่เป็น
กรณีที่คำร้องไม่มีลายมือชื่อของผู้ร้องตาม มาตรา 67(5) อันจะสั่งให้แก้ไขได้ตาม
มาตรา 18วรรคหนึ่ง ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสองโดยไม่ต้อง
ส่งคืนคำร้องนั้นไปให้แก้ไขมาก่อน.

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขัดทรัพย์ฯ ที่ดินตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 3976 กับเลขที่ 3620 และบ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซอน ซึ่งถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้อ้างว่าเป็นของจำเลยนั้นเป็นผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด คำร้องดังกล่าวมีนายเฉลิมพล สุครีพ ลงชื่อเป็นผู้ร้องและเป็นผู้เรียงพิมพ์แต่ในใบแต่งตั้งนายของผู้ร้องทั้งสองระบุแต่งตั้งให้ นายนิยม ภูมิพันธ์เป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ปรากฏตามท้ายคำร้องว่านายเฉลิมพล สุครีพเป็นผู้เรียงพิมพ์และยื่นคำร้องนี้ แต่นายเฉลิมพลมิใช่ทนายความของผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง ไม่รับคำร้อง คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสอง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2532 มีนายเฉลิมพล สุครีพลงชื่อเป็นผู้ร้องและเป็นผู้เรียงพิมพ์แต่ในใบแต่งตั้งนายของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองฉบับซึ่งลงวันที่เดียวกันระบุว่าผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ดังนี้ แสดงว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้แต่งตั้งให้นายเฉลิมพลสุครีพ เป็นทนายความ นายเฉลิมพลสุครีพ จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการลงชื่อในคำร้องขัดทรัพย์นี้ แทนผู้ร้องทั้งสอง คำร้องฉบับดังกล่าวจึงไม่เป็นคำร้องที่จะพึงรับไว้พิจารณา ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่า ในใบแต่งตั้งนายของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองฉบับดังกล่าวนั้น ทนายความที่ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความคือนายเฉลิมพล สุครีพ ไม่ใช่ นาย

นิยม ภูมิพันธ์ นายเฉลิมพล จึงมีอำนาจลงลายมือชื่อในคำร้องขัดทรัพย์ได้นั้นเห็นว่า
ใบแต่งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวพิมพ์ข้อความระบุว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอแต่งตั้งให้
นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ในคดีเรื่องนี้ และยังมี
ข้อความระบุว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยอมรับผิดชอบตามที่นายนิยม ภูมิพันธ์ ทนายความ
จะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ด้านหลังของใบแต่ง
ทนายความดังกล่าวแต่ละฉบับซึ่งมีคำรับเป็นทนายความก็พิมพ์ข้อความระบุว่า
"ข้าพเจ้า นายนิยม ภูมิพันธ์ ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 832/32.....ขอเข้าเป็น
ทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามหน้าที่ใน
กฎหมาย" ดังนี้ย่อมแสดงว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เจตนาแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็น
ทนายความ มิได้มีเจตนาที่จะแต่งตั้งให้นายเฉลิมพล สุครีพ ซึ่งมีใบอนุญาต
ทนายความเลขที่ 2058/2529 ตามที่ระบุในใบแต่งทนายความฉบับลงวันที่ 20
มิถุนายน 2532 เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 แต่ประการใด หากจะฟังว่านาย
เฉลิมพลได้ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองในใบแต่ง
ทนายความทั้งสองฉบับซึ่งลงวันที่ 14 มิถุนายน 2532 ตามที่ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้าง
จริง ก็ต้องถือว่านายเฉลิมพลลงลายมือชื่อรับเป็นทนายความโดยผู้ร้องทั้งสองมิได้
เจตนาแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสอง เพราะขัดกับข้อความที่ระบุไว้ใน
ใบแต่งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องทั้งสองจะอ้างว่านายเฉลิมพลเป็น
ทนายความของผู้ร้องทั้งสองในขณะที่ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ไม่ได้ ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่า
เหตุที่พิมพ์ชื่อนายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ลงในใบแต่ง
ทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้นเห็นว่าเมื่อใบ
แต่งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอแต่งตั้งให้นาย
นิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความแล้ว นายเฉลิมพล สุครีพ ก็ไม่มีสิทธิลงลายมือชื่อใน
คำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองหากเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองมีเจตนาแต่งตั้งให้
นายเฉลิมพล สุครีพเป็นทนายความจริงแล้ว นายเฉลิมพลก็น่าจะต้องจัดทำใบแต่ง

ทนายความที่มีข้อความระบุว่าขอแต่งตั้งให้นายเฉลิมพลเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองแล้วจึงลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความให้ได้ การที่นายเฉลิมพลลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ในใบแต่งตั้งทนายความนั้นมิได้ระบุว่าผู้ร้องทั้งสองขอแต่งตั้งให้นายเฉลิมพลเป็นทนายความนั้นผู้ร้องทั้งสองจะยกเอาความบกพร่องของนายเฉลิมพลมาเป็นข้ออ้างว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้แต่งตั้งนายนิยมเป็นทนายความ แต่มีเจตนาแต่งตั้งนายเฉลิมพลเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองหาได้ไม่ ข้ออ้างของผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ และข้ออ้างดังกล่าวมีแต่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินกระบวนการพิจารณาและอาจเกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตได้ เพราะไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าใครเป็นทนายความผู้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนผู้ร้องทั้งสองที่แท้จริง นอกจากนี้ยังได้ความว่า นายเฉลิมพลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นทนายความชั้น 1 ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในกฎหมายวิธีพิจารณาความ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษยิ่งกว่าบุคคลที่มีใช้ทนายความ การที่นายเฉลิมพลลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวซึ่งไม่มีข้อความระบุว่าผู้ร้องทั้งสองได้แต่งตั้งให้นายเฉลิมพลเป็นทนายความเช่นนี้sbนายเฉลิมพลจึงมิใช่ทนายความของผู้ร้องทั้งสองและไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำร้องขัดทรัพย์แทนผู้ร้องทั้งสองได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 หนึ่ง คำร้องขัดทรัพย์มีลักษณะเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1 (3) จึงต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองตามมาตรา 67 (5)หรือลงลายมือชื่อของทนายความที่ผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งตามมาตรา 62หากคำร้องนั้นไม่ได้ลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองหรือของทนายความผู้มีอำนาจก็ถือว่าคำร้องนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 67 (5) เท่านั้นศาลต้องสั่งคืนคำร้องนั้นไปให้ผู้ร้องทั้งสองแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรจะกำหนดตามมาตรา

18 พรรคหนึ่ง แต่กรณีนี้คำร้องขจัดทรัพย์มีผู้ลงลายมือชื่อแต่เป็นลายมือชื่อของนาย เณริมพลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจตั้งวินิจฉัยข้างต้นแล้ว จึงมิใช่เป็นกรณีที่คำร้อง ไม่มีลายมือชื่อของผู้รับตามมาตรา 67 (5) อันจะสั่งให้แก้ไขได้ตามมาตรา 18 พรรค หนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องขจัดทรัพย์ของผู้รับทั้งสองและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ